

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2330/2532

ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด

โจทก์

นายศุภานิต รอดโพธิ์ทอง

ผู้ร้อง

นายสงวน รอดโพธิ์ทอง กับพวก

จำเลย

นายชนะ ศรีสุเทพ ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 124)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์หลายรายการรวมทั้งที่ดินโฉนดเลขที่ 2862 ตำบลทุ่งโพธิ์อำเภอดะพานหินจังหวัดพิจิตร พร้อมบ้านไม้ไม่มีเลขที่ 1 หลัง เพื่อบังคับตามคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าบ้านไม้ไม่มีเลขที่ 1 หลังที่ถูกยึดไว้นั้นไม่ใช่ของจำเลย แต่เป็นของผู้ร้องและมีเลขที่บ้านแล้วคือเลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งโพธิ์อำเภอดะพานหินจังหวัดพิจิตร ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122,121)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

พิจาระห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

(พนม พ่วงวิทยุโณ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ก้าน อันนันทน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>